ELEMENTI DI CULTURA AZIENDALE, PROFESSIONALE, SOCIALE E GIURIDICA

Che cos'è la privacy?

La tutela della privacy parte dalla tutela degli esseri umani (Europa).

La privacy nasce nel 1890, "The right to be left alone", prima definizione di privacy, oggi di gran lunga superata.

In Europa nei primi anni del 900 i regimi totalitari limitano la libertà, il proprio pensiero: questo comporta dopo la loro caduta alla scrittura di costituzioni che tutelano la riservatezza.

Articolo 15 della costituzione italiana = "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili".

Sentenza Corte costituzionale tedesca 209/1983 = diritto all'autodeterminazione informativa, il diritto del singolo a decidere l'uso dei dati che lo riguardano.

CEDU = Carta Europea dei Diritti dell'Uomo.

Articolo 7 CEDU = ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata.

Articolo 8 CEDU = ogni individuo ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano (data protection).

Regolamento europeo sulla protezione dei dati (**GDPR**) UE n 679/2016.

- Entrato in vigore il 25 maggio 2018;
- Direttamente applicabile negli ordinamenti giuridici degli Stati membri;
- **Garantisce il libero flusso dei dati personali all'interno della UE** = i dati di una persona in Europa vengono tutelati nello stesso modo in tutti i paesi della UE;
- Se una azienda opera fuori dall'Europa, i dati devono essere comunque trattati come quelli UE; una azienda Europea, tutela i dati anche degli altri cittadini (non Europei o non situati in Europa) come quelli Europei;
- Rinforza la protezione dei diritti dei soggetti interessati con riferimento al trattamento dei dati personali, dando risalto al principio in base al quale la protezione dei dati è uno dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU (art 7 e 8).

Il GDPR offre condizioni di parità per tutte le società che operano nel mercato Europeo.

- privacy by design (protezione dei dati fin dalla progettazione) prevede che la protezione dei dati personali degli utenti sia integrata e presente lungo tutto il ciclo di progettazione del prodotto/servizio digitale;
- privacy by default (protezione per impostazione predefinita) prevede, appunto, che per impostazione predefinita le imprese dovrebbero trattare solo i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.

Artificial Intelligence Act

(Regolamento Europeo n 2024/1689, approvato dal parlamento europeo il 13/3/2024 e dal Consiglio d'Europa il 21/5/2024, data di effettiva adozione) (Entrato in vigore l'1/8/2024, pienamente applicabile dall'1/8/2026, tranne alcuni obblighi operativi dal 2/2/2025)

Primo regolamento che limita l'uso dell'intelligenza artificiale

Obbiettivi del regolamento:

- sviluppare un quadro normativo uniforme che favorisca il buon funzionamento del mercato unico digitale e lo sviluppo di tecnologie e prodotti basati sull'intelligenza artificiale;

- garantire la sicurezza e la conformità dei sistemi di AI immessi sul mercato con la normativa europea in materia di diritti fondamentali, promuovendo lo sviluppo e l'adozione di una AI antropocentrica, affidabile e conforme ai valori europei;
- predisporre una governance efficace che garantisca l'applicazione della normativa esistente in materia di diritti fondamentali e sicurezza ai sistemi AI.

I soggetti coinvolti sono i fornitori, responsabili dello sviluppo e della messa sul mercato dei sistemi AI, indipendentemente della loro ubicazione geografica; i deployer, ossia soggetti che utilizzano i sistemi AI nell'UE (nelle aziende); gli importatori e i distributori.

Il prodotto deve essere testato in una sandbox, per certificare il suo rischio.

Approccio basato sul rischio per la salute e la sicurezza e per i diritti fondamentali delle persone fisiche:

- inaccettabile: AI vietata;
- alto rischio: per casi d'uso in settori specifici (sanità, lavoro, ecc) vengono introdotti requisiti di conformità dei sistemi, inclusa documentazione tecnica e monitoraggio;
- rischio minimo: obblighi di trasparenza (chat che dice di non essere umano).

Applicazioni di AI proibite:

- tecniche subliminali e sfruttamento di vulnerabilità (messaggi subliminali);
- social scoring (Cina);
- giustizia predittiva (COMPAS);
- creazione di banche dati per riconoscimento facciale (Clearview);
- inferenza di emozioni (analizza le espressioni del viso): può essere usato in caso eccezionale per motivi sanitari e sicurezza;
- classificazioni biometriche (IJOP in Cina, in base alle caratteristiche somatiche riconosce gli Uiguri);
- identificazione biometrica in tempo reale, con eccezioni relative a casi specifici (forze dell'ordine).

Applicazioni di AI ad alto rischio:

- AI che monitora e controlla i sistemi di frenata degli ascensori;
- AI che gestisce il controllo automatico della navigazione e la prevenzione di collisioni;
- Macchine con pilota automatico;
- Ecc.

Quando l'umano non ha completo controllo della macchina, l'AI è considerato ad alto rischio.

Chi fornisce AI ad alto rischio ha degli obblighi: deve mantenere una documentazione tecnica, registrare le operazioni nella banca dati UE, avere l'etichettatura CE, adottare ipotetiche correzioni, ecc.

Digital Service Act

(regolamento UE sui servizi digitali) (Regolamento UE 2002/2065)

- Entrato in vigore il 17 febbraio 2024, sebbene vincolante dal 25 agosto 2023 per i "gatekeepers" (ovvero le LoPs = Large Online Platforms);
- Obbiettivo di prevenire le attività illegali e dannose online e la diffusione di notizie false, garantire la sicurezza degli utenti e proteggere i diritti fondamentali stabilendo norme chiare e proporzionate per le attività online;
- Promuove l'innovazione, la crescita e la competitività e facilita l'espansione delle piattaforme più piccole, delle pmi (piccole e medie imprese) e delle start-up;

- Si applica ai servizi delle società dell'informazione, cioè tutti gli intermediari che offrono servizi a distanza: piattaforme online come marketplace, social network, app store, piattaforme online per viaggi e alloggi, servizi di cloud e hosting web;
- Multe fino al 6% del fatturato annuale e fino al 5% dei ricavi medi quotidiani per ogni giorno di ritardo nell'applicazione delle contromisure richieste.

Gli obblighi principali per le piattaforme sono:
- Indicare in modo chiaro le condizioni di servizio;
- Fornire informazioni esplicite sulla moderazione dei contenuti;
- Trasparenza nei sistemi di suggerimento e nelle pubblicità online;
- Non utilizzare pratiche ingannevoli;
- Collaborare se richiesto con le autorità nazionali;
- Denunciare i reati;
- Adottare misure contro le segnalazioni;
- Ecc.

Le piattaforme online e i motori di ricerca di grandi dimensioni, a partire da 45 milioni di utenti al mese, presentano rischi più elevati e devono quindi rispettare obblighi più rigorosi.

Digital Markets Act

(Regolamento UE sui mercati digitali) (Regolamento UE 2002/2065)
- Entrato in vigore il 17 febbraio 2024, insieme al DSA.

I "gatekeeper" del mercato digitale sono i fornitori di servizi di piattaforma di base: social network, browser, motori di ricerca, servizi di messaggistica o social media, con le seguenti caratteristiche:
- Oltre 45 milioni di utenti finali attivi al mese;
- Un fatturato di oltre 7,5 miliardi di euro negli ultimi tre esercizi finanziari.

Gli obbiettivi principali del DMA sono:
- Garantire l'assenza di barriere di ingresso (contestability) di tutti i servizi online;
- Combattere gli abusi di mercato delle grandi piattaforme digitali;
- Stimolare l'innovazione e la concorrenza dei mercati digitali;
- Sopperire al vuoto normativo che mette a repentagli i dati degli utenti e la loro privacy.

Per superare questi limiti e agevolare la concorrenza, il DMA introduce l'utilizzo di:
- Blacklist, con divieti e restrizioni per evitare pratiche sleali;
- Whitelist, con nuovi obblighi per le aziende;
- Case by case assessment, ovvero valutazioni da applicare caso per caso alle grandi piattaforme.

I gatekeeper non potranno quindi, per esempio:
- Promuovere eccessivamente i propri prodotti;
- Imporre il proprio metodo di pagamento come unica possibilità;
- Riutilizzare i dati personali raccolti per un servizio ai fini di UN ALTRO servizio;
- Imporre condizioni inique e limitazioni agli utenti commerciali;
- Preinstallare determinate applicazioni software.

Le sanzioni sono fino al 10% del fatturato e fino al 20% in caso di recidiva.

Cos'è un'azienda?

Unicorno = start up che ce l'ha fatta

Impresa e azienda non sono la stessa cosa; uno è conseguenza dell'altra
Impresa: attività professionale esercitata dall'imprenditore e finalizzata alla produzione di beni e servizi
Azienda: mezzo concreto che dà possibilità all'imprenditore di fare impresa, quindi gli immobili, le sedi, le apparecchiature, le risorse umane, ecc. È finalizzata alla produzione di beni e servizi amministrata secondo una certa amministrazione da management aziendale.

Tipologie di società:
- Società di persone;
- Società di capitali;
- Società cooperative.

Società di persone: non hanno personalità giuridica (i soci rispondono in solido per le obbligazioni della società, quindi condividono la gestione e le responsabilità). Possono essere: società semplice (s.s.), società in nome collettivo (s.n.c.) o società in accomandita semplice (s.a.s.).
- Società semplice: attività commerciale che condivide responsabilità e gestione tra due o più soci. Scelta adatta per piccole attività imprenditoriali o per professionisti. Non richiedono un capitale sociale minimo. I soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni della società. Dal punto di vista fiscale, le società semplici non sono considerate soggetti fiscali autonomi. Non hanno una personalità giuridica distinta da quella dei soci stessi.
- Società in nome collettivo: si configurano in maniera simile alle società semplici; responsabilità personale e illimitata e assenza dell'obbligo di versamento di un capitale sociale minimo iniziale. Tutti i soci partecipano alla gestione dell'azienda e hanno il diritto di prendere decisioni in merito alle attività aziendali.
- Società in accomandita semplice: questa forma societaria permette di associare sia soci accomandatari sia soci accomandanti, che partecipano solo finanziamento senza coinvolgimento diretto nella gestione. Le società in accomandita semplice combinano elementi delle società di persone e delle società di capitali:
    - i soci accomandatari assumono la responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni della società, come avviene nelle società di persone;
    - i soci accomandanti hanno una responsabilità limitata al capitale investito, come avviene nelle società di capitale.

  Prima di costituire una società in accomandita semplice, è consigliabile redigere un accordo societario dettagliato che regoli i diritti, i doveri e le responsabilità dei soci accomandatari e accomandanti.

Società di capitali: hanno personalità giuridica autonoma (delle obbligazioni societarie risponde la società; il capitale dei soci è separato da quello della società e i soci rispondono limitatamente al capitale investito). Possono essere: Società per azioni (S.p.A.), Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), Società a responsabilità limitata (S.r.l.) o Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.).
- Società per azioni: Nelle S.p.A. è presente la partecipazione dei soci attraverso l'acquisto di azioni, che rappresentano la loro quota di proprietà nella società. Richiedono un capitale sociale minimo stabilito per legge (non inferiore a €50.000). Questo capitale è suddiviso in azioni, che possono essere liberamente trasferite tra i soci o vendute a terzi. Un'importante caratteristica delle società per azioni è la responsabilità limitata dei soci: i soci non sono personalmente responsabili per le obbligazioni e i debiti della società, ma rispondono solo fino alla concorrenza del capitale investito

nelle azioni. Di conseguenza, i creditori della società non possono agire sui beni personali dei soci. Sono dotate di personalità giuridica distinta da quella dei soci, quindi la società può sottoscrivere contratti, detenere proprietà, intraprendere azioni legali e operare come entità separata dai suoi soci. La gestione della società è solitamente affidata a un consiglio di amministrazione, che rappresenta e dirige l'azienda. Sono soggette a un rigoroso quadro normativo e a obblighi di trasparenza nella tenuta dei libri contabili e nella divulgazione delle informazioni finanziarie. Questa forma societaria si presta, in genere, per la costituzione di imprese di grandi dimensioni, che richiedono un ampio capitale e una struttura organizzativa complessa. Possono essere quotate in borsa.

- Società in accomandita per Azioni: Le S.a.p.A. sono una forma di società che combina elementi delle società in accomandita semplice e delle società per azioni, in realtà poco diffusa nel nostro Paese. Come abbiamo visto per le s.a.s, le S.a.p.A. sono costituite da due tipi di soci, i soci accomandatari e i soci accomandanti, dove i primi svolgono un ruolo attivo nella gestione e nella rappresentanza della società, mentre i secondi partecipano solo finanziariamente e hanno responsabilità limitata al capitale investito nelle azioni della società. Il versamento e la suddivisione del capitale sociale seguono le regole già viste per le S.p.A., ma in questo caso le azioni rappresentano la partecipazione dei soci accomandanti nella società. La gestione e la rappresentanza della società in accomandita per azioni sono affidate ai soci accomandatari, che possono essere individui o altre società. I soci accomandanti non partecipano attivamente alla gestione, ma possono avere diritti di voto e partecipare alle decisioni significative. Le S.a.p.A. godono di personalità giuridica distinta da quella dei soci.
- Società a responsabilità limitata: Sono una forma di società di capitali ampiamente utilizzata in Italia, grazie soprattutto alla combinazione di responsabilità limitata dei soci e flessibilità nella gestione aziendale. Sono costituite da uno o più soci, i quali partecipano alla società attraverso quote di capitale sociale (di importo non inferiore a €10.000), suddivise in parti di uguale o diverso valore. A differenza delle società per azioni, le S.r.l. non emettono azioni negoziabili pubblicamente. Sono caratterizzate dalla flessibilità nella gestione aziendale. A differenza delle S.p.A., che richiedono un consiglio di amministrazione, le S.r.l. possono essere gestite da uno o più amministratori, scelti tra i soci o anche esterni.
- Società a responsabilità limitata semplificata: Forma societaria introdotta in Italia nel 2012 con l'obiettivo di semplificare la creazione e la gestione di piccole imprese. Le S.r.l.s. sono pensate principalmente per le start-up, le imprese innovative e le microimprese, e differiscono dalle S.r.l. soprattutto per la riduzione dei costi da sostenere per la loro costituzione. Infatti, mentre nelle S.r.l. è previsto un capitale sociale non inferiore ai €10.000, e il pagamento degli oneri notarili, per costituire una S.r.l.s. è sufficiente €1, senza spese notarili. Sono inoltre soggette a procedure semplificate in termini di costituzione, modifica dell'atto costitutivo e tenuta dei libri contabili. Sono meno onerose in termini di adempimenti formali rispetto ad altre forme societarie.

Start-up innovative: Le Start-up innovative sono società di capitali introdotte in Italia nel 2012, all'interno di una normativa volta allo sviluppo di settori altamente tecnologici. Requisiti:

- hanno la sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
- sono costituite da non più di 60 mesi;
- a partire dal secondo anno di attività, hanno il totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio, non superiore a 5 milioni di euro;

- non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
- hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non sono costituite a seguito di fusione, scissione o di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

- spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
- almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori hanno una laurea magistrale oppure 1/3 hanno conseguito un dottorato, o sono dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
- negli asset hanno almeno una privativa industriale o un programma software registrato presso la SIAE.

Hanno delle agevolazioni: L'istanza di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese è esente dal pagamento di diritti di segreteria e dell'imposta di bollo. Dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, le startup innovative sono esonerate dal pagamento del diritto annuale per cinque anni. L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di startup innovativa.
Altri vantaggi: gestione societaria flessibile; disciplina particolare nei rapporti di lavoro; facilitazioni burocratiche; equity crowdfunding; non assoggettamento alla procedura di fallimento. incentivi fiscali per gli investitori.

Società cooperative: Sono una forma di organizzazione aziendale con carattere mutualistico e finalità di soddisfare i bisogni e gli interessi dei soci (principi di mutualità, cooperazione e partecipazione democratica) Sono costituite da un gruppo di persone fisiche o giuridiche (soci), che si uniscono per raggiungere obiettivi comuni e soddisfare determinati bisogni economici, sociali o culturali.
Caratteristiche:

- partecipazione democratica: ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni dell'Assemblea Generale e di esprimere il proprio voto in base al principio "un socio, un voto". L'Assemblea Generale è l'organo decisionale principale della cooperativa;
- responsabilità limitata: la responsabilità dei soci nelle società cooperative è generalmente limitata al capitale sottoscritto o alle quote di partecipazione;
- finalità mutualistiche: le società cooperative hanno l'obiettivo di soddisfare i bisogni e gli interessi dei propri soci, piuttosto che massimizzare il profitto. Possono essere orientate verso diversi settori, come agricoltura, artigianato, commercio, servizi o edilizia;
- dividendi limitati: le cooperative possono distribuire i profitti tra i soci in base all'utilizzo dei servizi o alla partecipazione alle attività della cooperativa, ma i dividendi sono generalmente limitati e proporzionati all'attività svolta da ciascun socio;
- solidarietà e aiuto reciproco: le cooperative promuovono la solidarietà tra i soci, lavorando insieme per il raggiungimento degli obiettivi comuni e fornendosi mutuo supporto.

Le cooperative possono essere di vario tipo, a seconda dell'attività svolta e delle dimensioni: cooperative di consumo, cooperative di produzione e lavoro, cooperative agricole, cooperative edilizie, cooperative di credito, cooperative sociali. Sono soggette a una specifica normativa che disciplina la loro costituzione, il funzionamento, la governance e gli aspetti finanziari.
Organigramma aziendale: L'organigramma aziendale, o organizational chart, è una rappresentazione grafica che consente la visualizzazione chiara ed immediata della struttura organizzativa aziendale a

comprendere i ruoli, i legami funzionali e gerarchici tra le persone, la divisione dei compiti e le responsabilità di chi lavora in azienda.
Solitamente, due sono gli elementi grafici che caratterizzano l'organigramma di un'impresa:

- Rettangoli ed ellissi: a rappresentare persone o enti come dipartimenti, uffici e reparti;
- Linee continue e tratteggiate: a rappresentare le relazioni tra gli enti e le gerarchie aziendali. Se continue indicano legami diretti di tipo gerarchico tra uffici o soggetti, se tratteggiate indicano invece rapporti tra ruoli nei quali non esistono relazioni gerarchiche.

Le figure da nominare all'interno del modello organizzativo dipendono strettamente dalle necessità specifiche dell'azienda.
Tra le figure che appaiono nell'organigramma generalmente vi sono:

- Il top management dell'azienda: i responsabili delle decisioni che più incidono sull'azienda e sulla sua immagine;
- I responsabili di progetto: i quadri intermedi dell'azienda che si occupano di fungere da ponte tra i dirigenti senior e le figure operative;
- Core operativo: i lavoratori che svolgono attività operative mettendo in atto azioni concrete sulla base di quanto definito dall'apice strategico;
- Professionisti di supporto: lavoratori esterni o subappaltati che supportano il personale interno nelle varie attività.

Utilità:
Per i reparti HR è un ottimo strumento per poter visualizzare la gerarchia dell'azienda, individuare i responsabili dei team e facilitare la comunicazione tra lavoratori e staff, potendo migliorare di conseguenza le funzioni lavorative. Infatti, l'organigramma aiuta a capire in modo intuitivo se esistono sovrapposizioni funzionali, con diverse persone ad esercitare le stesse mansioni, o se ci sono ruoli scoperti da occupare al più presto. Aiutano inoltre a distribuire al meglio le autorità.
Osservando la rappresentazione grafica diventa semplice seguire un tradizionale iter approvativo e scovare così situazioni complesse in cui, ad esempio, un lavoratore si vede costretto a superare troppi filtri di approvazione per poter concludere la propria attività. Individuare situazioni di questo tipo è ovviamente fondamentale per poter mettere in atto azioni correttive capaci di ottimizzare i flussi e aumentare le performance aziendali oltre che semplificare la quotidianità lavorativa di tutte le risorse.
Un organigramma del personale ben concepito è poi preziosissimo per gestire al meglio il lavoro di ogni collaboratore rendendo semplice cogliere immediatamente le relazioni interne e rispondere a domande come "chi ha la responsabilità di che funzione?", "chi risponde a chi?", "come si suddividono i compiti?". Riportare in forma grafica la struttura dell'azienda, con chi ne fa parte e il ruolo che ricopre, è utile d'altronde non soltanto ai dipendenti ma anche ai nuovi ingressi.

Licenze software
In Italia non esiste una legge sui software, ma c'è un sistema di norme facilmente adattabili.

- La prima è quella del **diritto d'autore** che tutela le opere dell'ingegno (musica, letteratura, arte, architettura). La normativa attribuisce al titolare dell'opera i diritti cosiddetti morali a tutela della personalità dell'autore (diritto alla paternità, integrità e pubblicazione dell'opera - diritti non cedibili) e diritti di utilizzazione economica (riproduzione, esecuzione, diffusione e distribuzione dell'opera - diritti cedibili: c.d. "licenza d'uso"). Questi ultimi durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.
- Poi abbiamo il **brevetto**, che è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un periodo ben

determinato, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione del titolare.

Diritto d'autore e brevetto possono essere applicabili al software?

Il software, sotto il profilo giuridico, può considerarsi così formato:

- 1/3 ingegneria (codice);
- 1/3 creatività (gestione dell'interfaccia etc.);
- 1/3 matematica (algoritmo: di per sé non brevettabile perché basato su principi matematici. Diversamente, la sua peculiare implementazione può essere coperta da brevetto).

Il **diritto d'autore** tutela il codice **da come è scritto**, dunque tutela la forma del codice (linguaggio di programmazione/linguaggio macchina).

Il **brevetto**, invece, protegge la **funzionalità del software**; quindi, il modo in cui funziona e il risultato a cui porta, a prescindere dalla forma del codice.

La protezione del software come diritto d'autore

I software sono tutelati dalla normativa sul diritto d'autore in quanto ritenuti opere dell'ingegno a carattere creativo. Per godere della protezione del diritto d'autore il software deve essere originale rispetto ai software preesistenti.

La protezione del software nasce automaticamente con la sua creazione e i diritti che si acquisiscono sono di due tipi: morali e patrimoniali. Il **diritto morale** è inalienabile, mentre i **diritti patrimoniali** possono essere trasferiti e consistono essenzialmente nei diritti di utilizzazione economica (cioè, il diritto di pubblicare, diffondere e commercializzare il software). Tali diritti vengono riconosciuti all'autore del software, cioè a chi ha creato il programma; se però l'autore è un **lavoratore dipendente** che ha creato il software nell'ambito del rapporto lavorativo, i diritti di sfruttamento economico spettano al **datore di lavoro** o al committente.

Il software può essere depositato presso il **pubblico registro per il software** istituito presso la SIAE.

Il deposito può essere effettuato da chi lo ha pubblicato. Per pubblicazione si intende la data in cui per la prima volta il software è stato ceduto o è stato utilizzato dall'autore. L'esemplare del programma depositato non potrà essere consultato da nessuno. La registrazione sul pubblico registro del software vale come prova dell'esistenza del programma e di chi ne sia l'autore.

La protezione del software come brevetto

Non tutti i software sono brevettabili. Un software per essere brevettabile **deve apportare una soluzione tecnica ad un problema tecnico** e soddisfare i normali requisiti di brevettabilità delle invenzioni, in particolare **la novità e l'attività inventiva**.

Deve esistere, quindi, un "effetto tecnico" ulteriore rispetto alla normale interazione del software con i dispositivi hardware. Ad esempio, sono brevettabili i software relativi alla compressione dei dati o all'accelerazione video ma non i programmi di contabilità, in quanto soluzioni ad un problema economico.

Differenze tra protezione del software come diritto d'autore o come brevetto

- Il diritto d'autore protegge il programma come se fosse un'opera letteraria, ossia per il modo in cui è scritto, per cui ogni volta che viene scritto un programma che esegue la stessa funzione, ma utilizzando una scrittura differente, non si ha violazione dei diritti d'autore;
- Il brevetto tutela il programma come metodo e quindi da un punto di vista della sequenza delle fasi che vengono eseguite, sia che siano espresse in forma logica che in forma di algoritmo.

Applicazioni della tutela giuridica del software

L'articolo 64-bis, L.D.A. dispone che il titolare del diritto d'autore sul programma ha il diritto esclusivo di effettuare o di autorizzare:

- la riproduzione permanente o temporanea totale o parziale del programma con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma richiedano una riproduzione anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
- la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico compresa la locazione del programma originale o di copie dello stesso.

Al contempo, l'articolo 64-ter, L.D.A., consente, salvo patto contrario, a colui che ha diritto di utilizzare una copia del programma di effettuare anche senza l'autorizzazione del titolare:

- le attività di riproduzione e modifica necessarie all'uso del programma in modo conforme alla sua originaria destinazione, inclusa la correzione degli errori;
- una copia di riserva del programma qualora tale copia sia necessaria all'uso.

Chi ha il diritto di usare una copia del programma può (senza l'autorizzazione del titolare e senza la possibilità di patto contrario) osservare, studiare e sottoporre a prova il funzionamento dello stesso al fine di individuare i principi e le idee su cui è basato qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di eseguire.

Infine, l'articolo 64-quater, L.D.A., dispone che non è necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti quando le attività di riproduzione e modifica siano indispensabili a conseguire la interoperabilità con altri programmi di un software creato autonomamente purché:

- tali attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure per loro conto da chi è autorizzato a tal fine;
- le informazioni indispensabili ad ottenere tale interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili;
- tali attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie a conseguire l'interoperabilità.

Inoltre, le informazioni ottenute non possono:

- essere utilizzate a scopi diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
- essere comunicate a terzi;
- essere utilizzate per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un software sostanzialmente simile nella forma espressiva o in altri aspetti in contrasto con la disciplina prevista in materia di diritto d'autore.

Le tipologie contrattuali più ricorrenti nel settore informatico sono:

- Cessione o Vendita del software;
- Licenza d'uso del software;
- Licenza di sfruttamento del software;
- Licenza di distribuzione del software.

Vendita del software

I contratti di vendita del software sono disciplinati dalle norme relative alla vendita in generale (art. 1470 e ss., Codice civile), integrate, modificate o, ove possibile, derogate dall'autonomia privata delle parti. È una tipologia contrattuale scarsamente utilizzata, in considerazione della particolarità del bene giuridico "software". Infatti, con il trasferimento del diritto di proprietà verrebbe trasferito anche il diritto (d'autore) di utilizzazione economica dell'opera stessa, rimanendo escluso soltanto il diritto morale di paternità dell'opera, che risulta, peraltro, inalienabile. È necessaria la forma scritta.

Licenza d'uso del software
Il licenziatario acquisisce il diritto di utilizzare il software per un periodo di tempo determinato (o indeterminato) dietro il pagamento di un canone d'uso (una tantum o periodico) Il contratto di licenza d'uso di software viene ricondotto allo schema legale della locazione (art. 1571, Codice civile, "La locazione è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo").
Generalmente i contratti di licenza d'uso standard escludono espressamente il trasferimento della proprietà del software e prevedono una licenza non esclusiva e non trasferibile, con il conseguente divieto di sublicenziare il programma o di darlo in uso a terzi, salvo consenso dell'impresa licenziante. La licenza d'uso riguarda normalmente la concessione del diritto di utilizzazione del codice oggetto e della relativa documentazione; il codice sorgente, invece, non viene normalmente concesso in uso.
Molto spesso vi sono disposizioni che disciplinano la facoltà di riprodurre copie e le modalità e i limiti di esercizio di tale facoltà, prevedendo clausole risolutive espresse relativamente alla violazione di tale divieto. Altre previsioni regolano le modalità di utilizzazione del software in modo molto limitativo nei confronti del licenziatario, precludendo in alcuni casi anche usi del software che non costituiscono forme di sfruttamento economico, quale ad esempio la riproduzione del software per uso personale.

Durata e Recesso
In linea generale i contratti standard sono a tempo indeterminato, o a durata ventennale, con la previsione di un tacito rinnovo. In alcuni contratti viene espressamente prevista la facoltà di recedere a favore di uno o entrambi i contraenti
Corrispettivo
In alcuni contratti è prevista la corresponsione di un canone periodico, in altri di un canone una tantum (situazione più frequente).

Garanzie e responsabilità
I contratti di licenza d'uso di software sono caratterizzati da una serie di clausole aventi lo scopo di circoscrivere le garanzie e le responsabilità del produttore:

- garanzia di buon funzionamento (nei contratti standard viene generalmente escluso che il funzionamento del software avvenga senza interruzioni o errori);
- esclusione della garanzia di risultato, cioè che il programma soddisfi le esigenze dell'utente o sia idoneo a svolgere determinate funzioni;
- limitazione ed esonero della responsabilità.

Nella prassi sono state elaborate molteplici sottocategorie del contratto di licenza d'uso di software: Licenza a strappo; Freeware; Shareware; Open source.
La licenza "a strappo": È una licenza caratterizzata dalla particolare modalità di manifestazione del consenso, derivante da esigenze legate all'evoluzione della distribuzione commerciale di massa. Il

contratto si ritiene perfezionato per comportamento concludente una volta che l'acquirente ha aperto la confezione contenente il supporto materiale del software, ove sono stampate le condizioni generali di contratto. La modalità di conclusione pone alcune problematiche con riferimento alle clausole vessatorie (che devono essere espressamente sottoscritte per accettazione) e alle condizioni generali di contratto (ove le stesse non fossero pienamente visibili all'esterno della confezione).

La licenza freeware: È una licenza caratterizzata dalla completa gratuità dell'utilizzo del programma senza alcun limite temporale. Non viene trasferito il diritto a modificare l'opera (in altri termini, non è concesso l'accesso al codice sorgente, ma solo a quello eseguibile). In alcuni casi, l'autore del software richiede una controprestazione dall'utilizzatore, non in termini di denaro, ma consistente, ad esempio, in un adempimento di un obbligo di natura "sociale" o nell'invio di una cartolina nella quale inviare suggerimenti o ringraziamenti.

La licenza shareware: È una licenza caratterizzata dalla completa gratuità dell'utilizzo del programma per un determinato periodo di tempo, generalmente al fine di consentire all'utente di valutarne la funzionalità, scaduto il quale l'utente deve pagare un corrispettivo, altrimenti il programma smette di funzionare. Tipica dei programmi facilmente scaricabili via internet. La versione gratuita può avere limitazioni di funzionalità (es. non permette di stampare, limiti di volte utilizzabile etc.). Non viene concesso il diritto a modificare l'opera. Il codice sorgente non è disponibile in una forma che consenta ad altri di estendere il programma.

La licenza Open Source: Licenza caratterizzata dall'assenza di ogni limitazione di utilizzo, modifica, distribuzione e, in generale, sfruttamento del software. Si distinguono in base all'effetto della clausola copyleft applicabile. Il copyleft è un sistema di licenze attraverso le quali l'autore (in quanto detentore originario dei diritti sul software) indica ai fruitori del programma che esso può essere utilizzato, diffuso e spesso anche modificato liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali. Si tratta di un metodo generico per rendere un programma libero ed imporre che tutte le modifiche e versioni estese del programma siano anch'esse software libero. Perché una licenza sia open source:

- avere accesso al codice sorgente;
- permettere a chiunque sia di mettere mano al codice sorgente sia di ridistribuirlo, il tutto senza che alcuno possa pretendere anche il minimo compenso, però senza impedire di chiedere un compenso a chi è disposto a pagarlo.

Secondo la Open Source Definition (OSI) affinché si possa parlare di una licenza open source è necessario che tale licenza soddisfi contemporaneamente tutte le condizioni sotto indicate:

- Ridistribuzione libera. La licenza non può impedire ad alcuna parte in causa la vendita o la cessione del software. Chiunque deve poter fare tutte le copie che vuole, venderle o cederle, e non deve pagare nessuno per poter fare ciò.
- Codice sorgente. Il programma deve includere il codice sorgente. Codice deliberatamente offuscato non è ammesso. Questo in quanto il codice sorgente è necessario per modificare o riparare un programma.
- Opere derivate. La licenza deve permettere modifiche e opere derivate e deve consentire la loro distribuzione sotto i medesimi termini della licenza del software originale, in quanto il software serve a poco se non si può modificare per fare la manutenzione, ad esempio, per la correzione di errori.
- Integrità del codice sorgente dell'autore. La licenza può proibire che il codice sorgente venga distribuito in forma modificata solo se la licenza permette la distribuzione di pezze ("patch file") con il codice sorgente allo scopo di migliorare il programma al momento della costruzione.

- Nessuna discriminazione contro persone o gruppi. La licenza deve essere applicabile per tutti, senza alcuna discriminazione per quanto nobile possa essere l'obiettivo della discriminazione. Ad esempio, non si può negare la licenza d'uso neanche a forze di polizia di regimi dittatoriali.
- Nessuna discriminazione di settori. Analogamente alla condizione precedente, questa impedisce che si possa negare la licenza d'uso in determinati settori, per quanto questi possano essere deplorevoli. Non si può dunque impedire l'uso di tale software per produrre armi chimiche o altri strumenti di distruzione di massa.
- Distribuzione della licenza. I diritti relativi al programma devono applicarsi a tutti coloro ai quali il programma sia ridistribuito, senza necessità di esecuzione di una licenza aggiuntiva.
- La licenza non dev'essere specifica a un prodotto. I diritti relativi a un programma non devono dipendere dall'essere il programma parte di una particolare distribuzione di software.
- La licenza non deve contaminare altro software. La licenza non deve porre restrizioni ad altro software che sia distribuito insieme a quello licenziato.
- La licenza deve essere tecnologicamente neutra. Nessuna clausola della licenza deve essere proclamata su alcuna singola tecnologia o stile di interfaccia.

La licenza Creative Commons: Compromesso tra il diritto d'autore e il pubblico dominio: permette agli autori di opere creative e innovative di concedere alcuni diritti patrimoniali derivanti dal diritto d'autore a terzi. Il creatore dell'opera stabilisce in che modo possa essere utilizzata la risorsa (es. copiare, riadattare, pubblicare, esporre, modificare etc.). Un set di licenze standard a cui ricorrere per evitare singole negoziazioni. Le condizioni di utilizzo sono espresse molto chiaramente e l'utente viene informato a priori sui diritti e gli obblighi derivanti dall'utilizzo di ogni opera. Ogni opera è contrassegnata da un simbolo visivo che rende le licenze e le condizioni riconoscibili all'utente. Le licenze CC sono di diverso tipo e variano a seconda delle condizioni che l'autore vuole applicare alla sua opera. Chiunque può registrare la sua opera sul sito Creative Commons, compilando l'apposito modulo, tenendo presente che:

- sono licenze aperte (utilizzabili da qualsiasi utente);
- non sono revocabili (l'autore non può impedirne l'utilizzo in un contesto che non gli è gradito. Pur non potendo agire sulle opere in circolazione, l'autore può comunque cambiare o rimuovere la licenza CC dalle opere caricate).

Sono strutturate in due parti:

- la prima indica le libertà che sono state concesse dall'autore sulla sua opera e sono:
  - Copiare, distribuire e trasmettere l'opera;
  - Riadattare l'opera.
- la seconda stabilisce le condizioni d'uso dell'opera:
  - Attribuzione;
  - Non opere derivate;
  - Non commerciale;
  - Condividi allo stesso modo.

Attribuzione consente di: copiare, distribuire, mostrare ed eseguire copie dell'opera o dei lavori derivati da questa, a patto che venga indicato l'autore con le modalità da questi specificate.

Non opere derivate consente di copiare, distribuire, mostrare ed eseguire riproduzioni identiche dell'opera. In questo caso la risorsa non può essere rielaborata o editata.

Non commerciale consente la copia, la distribuzione, la modifica, la riproduzione dell'opera o delle sue rielaborazioni per scopi non commerciali.

Condividi allo stesso modo consente di distribuire lavori derivati dall'opera solo con la stessa licenza dell'opera originale o con una compatibile con essa.

La licenza CCO per il pubblico dominio
L'autore rinuncia a ogni diritto sull'opera stabilito dal diritto d'autore. La risorsa associata alla licenza di pubblico dominio può essere copiata, modificata, distribuita e utilizzata liberamente senza vincoli nei confronti dell'autore.

La licenza di sfruttamento del software
Con la locuzione "licenza di sfruttamento" si identifica in linea generale un'ampia gamma di contratti atipici aventi ad oggetto l'utilizzazione e lo sfruttamento del software in varie forme. La qualificazione e la disciplina di tali contratti varia di volta in volta in funzione degli specifici accordi raggiunti tra le parti. Licenza caratterizzata dall'assenza di ogni limitazione di utilizzo, modifica, distribuzione e, in generale, sfruttamento del software. Tali contratti si differenziano dalla cessione del software in quanto il concedente della licenza mantiene comunque la titolarità sul bene oggetto dello sfruttamento economico. Al contempo, si differenziano dalla classica licenza d'uso per il semplice fatto che con questa viene concesso unicamente un diritto di utilizzazione del software per le finalità proprie del licenziatario, rimanendo espressamente escluso il diritto di sfruttamento a fini commerciali tipico invece delle licenza c.d. di sfruttamento. Inoltre, a differenza che nella licenza d'uso, nella licenza di sfruttamento viene, di norma, concessa al licenziatario la disponibilità del codice sorgente.

Il contratto di distribuzione del software
Il contratto di distribuzione del software (o anche impropriamente indicato nella prassi commerciale come "contratto di concessione di vendita") è un contratto atipico mediante il quale il titolare del software (concedente) attribuisce al concessionario il diritto di concedere a terzi le licenze d'uso di tale software. In considerazione della pluralità di atti di scambio che si succedono nel tempo, nel contratto vengono, di regola, disciplinate in linea generale le modalità degli ordini del concessionario aventi ad oggetto i supporti magnetici su cui il software è caricato, i termini di consegna, i quantitativi minimi, i prezzi, gli sconti, le modalità di spedizione e di assicurazione e simili.
Ulteriori eventuali pattuizioni:

- svolgimento di attività promozionali e pubblicitarie;
- obbligo di reciproca informazione;
- visite alla clientela;
- rispetto della politica commerciale del concedente ed osservanza delle sue direttive;
- adempimento a talune prescrizioni del concedente per ciò che attiene all'organizzazione dell'impresa e alla qualificazione tecnica del personale del concessionario;
- obbligo del concessionario di costituire e mantenere un magazzino dei prodotti concessi in licenza d'uso;
- obbligo del concedente di fornire al concessionario assistenza tecnica;
- obbligo del concessionario di osservare il prezzo imposto dal concedente ed eventuale preventiva determinazione degli sconti da praticare alla clientela;
- prestazioni dei servizi di garanzia ed assistenza tecnica in genere a favore della clientela;
- diritto di esclusiva a favore del concessionario o del concedente o di entrambi;
- diritto di preferenza nell'ipotesi di stipulazione di un nuovo contratto successivo alla scadenza di quello originario.

Spesso, al contratto di licenza di distribuzione del software viene allegato un modello di accordo di licenza d'uso prevedendo espressamente l'obbligo a carico del concessionario di far sottoscrivere al proprio

cliente tale modello in epoca antecedente o contestualmente alla consegna fisica del supporto magnetico su cui è caricato il software oggetto del diritto d'uso.

CTO

Chief Technology Officer (o Chief Technical Officer o Chief Technologist) è un professionista che guida lo sviluppo tecnologico in un'azienda, assicurando l'innovazione e l'allineamento delle tecnologie con la strategia aziendale. Ha una profonda comprensione dei trend tecnologici e delle best practice del settore IT e, soprattutto, possiede abilità manageriali che gli permettono di coordinare e motivare i team che curano le tecnologie in azienda. Dal punto di vista organizzativo, il CTO generalmente si colloca al vertice della gerarchia e rientra nel team di leadership dell'azienda, rispondendo direttamente al CEO (Chief Executive Officer). In alcune organizzazioni può anche lavorare a stretto contatto con altri dirigenti come il COO (Chief Operating Officer) o il CIO (Chief Information Officer), soprattutto se le responsabilità tecnologiche sono divise tra più ruoli.

Che cosa fa il CTO? Si occupa di individuare, valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione (CdA) le tecnologie da introdurre in azienda al fine di migliorare i processi interni e produttivi. In pratica, guida la visione tecnologica dell'azienda, assicurando che le risorse tecnologiche siano utilizzate in modo efficace e strategico, supportando il raggiungimento degli obiettivi aziendali.